

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 10/2560

นายธนพัฒน์ วีระยศววัฒน์
การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้อง
คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 มาตรา

ผู้ฟ้องคดีเป็นเอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งพาดผ่านหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดการหักโค่น ขณะเกิดฝนตกหนักล้มไปทับบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ชดเชยค่าเสียหาย เห็นว่า เหตุละเมิดตามคำฟ้องและคำให้การเป็นการกล่าวอ้างและโต้แย้งว่าเนื่องจากเสาไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งปลูกอยู่ในบ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักโค่นล้มพาดสายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนรับน้ำหนักไม่ได้เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล้มทับบ้าน ผู้ฟ้องคดีหาได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)